

해양수산부 고시 제2024-6호

「수산자원보호 직접지불금의 준수 의무 및 총톤수 구분 기준 고시」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2024년 01월 18일

해양수산부장관

1. 개정이유

수산자원보호 직접지불금 지급요건의 준수 의무 중 선택의무 종류를 추가하고 최소 조업일수 기준을 완화하는 등 개정을 추진하고자 함

2. 주요내용

가. 수산자원보호 직접지불금의 준수 의무 등(안 제2조)

- 수산자원보호 직접지불금 지급요건의 준수 의무 중 선택의무 종류를 추가 및 조정

나. 최소 조업일수 기준 합리화(안 제2조)

- 60일 이상인 최소 조업일수 기준을 총허용어획량을 적용하는 어종을 주로 어획하는 어선은 30일 이상으로 적용

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「건설기술 진흥법」, 「건설기술 진흥법 시행령」 「건설기술진흥 업무 운영규정」

나. 예산조치 : 해당 없음

다. 합 의 : 생략

라. 기 타 : 신·구 조문 대비표, 별첨

수산자원보호 직접지불금의 준수 의무 및 총톤수 구분 기준 고시 일부개정

수산자원보호 직접지불금의 준수 의무 및 총톤수 구분 기준 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "고시는 「수산직접직불제 시행에 관한 법률 시행령」 제6조제1항"을 "고시는 「수산업·어촌 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행령」 제6조제1항 및 제8조제2항"으로, "제8조제2항에 따른 지급대상어선"을 "지급대상어선"으로 한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(준수 의무) 수산자원보호 직접지불금의 준수 의무는 별표와 같다.

제4조 중 "2021년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 하고 "하여야"를 "해야"로 한다.

별표를 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(수산자원보호 직접지불금의 준수 의무에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 수산자원보호 직접지불금의 준수 의무를 이행하고 있는 어선에 대해서는 제2조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

수산자원보호 직접지불금의 준수의무(제2조 관련)

구분		근거법령	기준
기본 의 무	총허용 어획량 할당	수산자원관리법 제36조	해양수산부장관 또는 시·도지사가 정하는 총허용어 획량을 할당받아 준수할 것(총허용어획량 시범사업을 통해 할당받아 준수한 경우도 포함)
선택 의 무	일시적·자율적 조업중단	-	수산자원보호 효과를 기대할 수 있는 해양수산부장관 이 정하는 단위로 자율 휴어기(최소 1개월 이상)를 설 정하여 운영할 것
	어획 증명	수산업법 시행령 제50조 제1항 제3 호	전자어획보고 등 조업실적 보고체계에 따라 조업실적 을 해양수산부장관에 보고할 것
	어선 감척	연 근 해 어 업 의 구조개선 및 지원에 관한 법률 제9조, 제10조	해당 연도 연근해어업 구조개선 시행계획에 따른 업 종별 감척 목표 달성에 적극 협조할 것
	해양쓰레기 수 거	-	조업 중 또는 휴어기간 중 해양쓰레기를 수거할 것
	어구보증금제 이행	-	어구보증금제도를 이행할 것
	생분해성 어구 사용	-	사용하는 어구 중 일부를 생분해성 어구로 대체할 것
	해양포유류 혼획저감장치 부착	-	해양포유류 혼획을 저감할 수 있는 장치를 어구에 부 착할 것
	어구 제한	-	수산자원보호를 위해 어구 규격, 수량 등을 제한하여 사용할 것
	체장·체중제한	-	수산자원보호를 위해 포획 체장·제한기준을 강화하여 적용할 것
	종자방류	-	수산자원번식을 위해 수산종자를 방류할 것
최 소 조 업 일 수	그 밖의 의무	-	그 밖에 어업의 종류별 특성에 맞는 수산자원 및 해 양환경 보호 의무를 설정하여 준수할 것
	해당 연도에 60일 이상 조업할 것. 단, 총허용어획량을 적용하는 어종을 주로 어획하는 어 선의 경우는 30일 이상 조업하여도 인정		

신 · 구조문 대비표

현	행	개	정	안
제1조(목적) 이 고시는 「수산업·어촌·어항법」 제6조제1항에 따른 수산자원보호 직접지불금의 준수의무와 제8조제2항에 따른 지급대상어선의 총톤수 구분 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 고시는 「수산업·어촌·어항법」 제6조제1항에 따른 수산자원보호 직접지불금의 준수의무와 제8조제2항에 따른 지급대상어선의 총톤수 구분 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 고시는 「수산업·어촌·어항법」 제6조제1항에 따른 수산자원보호 직접지불금의 준수의무와 제8조제2항에 따른 지급대상어선의 총톤수 구분 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 고시는 「수산업·어촌·어항법」 제6조제1항에 따른 수산자원보호 직접지불금의 준수의무와 제8조제2항에 따른 지급대상어선의 총톤수 구분 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 고시는 「수산업·어촌·어항법」 제6조제1항에 따른 수산자원보호 직접지불금의 준수의무와 제8조제2항에 따른 지급대상어선의 총톤수 구분 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.
제2조(준수의무) 수산자원보호 직접지불금의 준수의무는 다음과 같다.	제2조(준수의무) 수산자원보호 직접지불금의 준수의무는 다음과 같다.	제2조(준수의무) 수산자원보호 직접지불금의 준수의무는 다음과 같다.	제2조(준수의무) 수산자원보호 직접지불금의 준수의무는 다음과 같다.	제2조(준수의무) 수산자원보호 직접지불금의 준수의무는 다음과 같다.
구분	근거법령	기준		
기본 의무	수산업·어촌·어항법 제6조	가. 근해어업 : 해양수산부장관 또는 시·도지사가 정하는 총허용어획량을 할당받아 준수할 것(총허용어획량 시범사업을 통해 할당받아 준수한 경우도 포함) 나. 연안어업 등 : 해양수산부장관 또는 시·도지사가 정하는 총허용어획량을 할당받아 준수하거나(총허용어획량 시범사업을 통해 할당받아 준수한 경우도 포함), 일일어획량 제한 등 어획량을 규제할 것		
선택 의무	연안어업의 구조개선 및 지원에 관한 법률 제9조, 제10조	해당 연안어업 구조개선 시행계획에 따른 업종별 감축 목표 달성에 적극 협조할 것		
생분해성 어구 사용	수산업·어촌·어항법 제8조	사용하는 어구 중 일부를 생분해성 어구로 대체할 것		
해양포유류 혼획저감장치 부착	수산업법 제64조의2	해양포유류 혼획을 저감할 수 있는 장치를 어구에 부착할 것		
해양쓰레기 수거	-	조업 중 또는 휴어기간 중 해양쓰레기를 수거할 것		
그 밖의 의무	-	그 밖에 어업의 종류별 특성에 맞는 수산자원 및 해양환경 보호 의무를 설정하여 준수할 것		
최소 조업 일수	해당 연도에 60일 이상 조업할 것			
제3조 (생 략)	제3조(재검토 기한) 해양수산부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1	제3조 (현행과 같음)	제4조(재검토 기한) ----- ----- ----- ----- ----- 2024년 1월 1	

일 기준으로 매 3년이 되는 시
점(매 3년째의 12월 31일까지를
말한다)마다 그 타당성을 검토
하여 개선 등의 조치를 하여야
한다.

일 -----

----- 해야
---.